

1505625-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... iniciaram a execução de um crime de roubo majorado, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que no mesmo dia, hora e local, facilitou a corrupção do mencionado adolescente, com ele praticando o delito de roubo tentado.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 65/66), o réu foi citado (fls. 80) e apresentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505625-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505625-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061898/2022 - 08º D.P. BRAS, 23410325 - 08º D.P. BRAS, 2061898 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN ALBERTO GALLEANO CONTRERA

VISTOS.

CRISTIAN ALBERTO GALLEANO CONTRERA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2022, por volta das 22:00 horas, na Rua Rangel Pestana, nº 2.330, Brás, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso com o adolescente Francisco Gabriel Gamarra Gayozo, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, tentaram subtrair, para ambos, o celular da vítima Ivan Espinoza Choque e, assim agindo, iniciaram a execução de um crime de roubo majorado, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que no mesmo dia, hora e local, facilitou a corrupção do mencionado adolescente, com ele praticando o delito de roubo tentado.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 65/66), o réu foi citado (fls. 80) e apresentou defesa preliminar (fls. 83).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 110/112).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 116/120). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, reconhecimento da menoridade relativa e confissão, redução máxima pela tentativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 123/129).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de CRISTIAN ALBERTO GALLEANO CONTRERA, porque praticou os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Cristian Alberto Galleano Contrera admitiu a prática do crime de roubo. Disse que passava por dificuldades financeiras, pois estava há uma semana sem trabalhar. Estava junto com o adolescente e abordaram a vítima, para subtrair o celular. Para tanto, agrediram-na, mas a polícia chegou e foram abordados. Acrescentou que está no Brasil há três meses, de forma irregular.

Ao seu turno, o policial militar Vinicius de Paula Leonel Ferreira atestou que estavam em patrulhamento, quando ouviram o pedido de socorro. A vítima estava deitada, sendo agredida por dois agentes. Eles dispensaram a faca que estavam usando para a prática do crime e foram abordados. A princípio eles negaram o cometimento do delito, mas depois acabaram por confessar. A vítima relatou que estava voltando para casa e confirmou a exibição da faca para a prática do crime, sendo que estava com o rosto bastante machucado. Não conhecia o réu até então. Pelo que se recordou, os agentes não chegaram a ter a posse do celular visado.

Por fim, o policial militar Levi Anjos de Souza atestou no mesmo sentido, confirmando que ouviram o pedido de socorro. Viram três indivíduos em luta corporal e realizaram a abordagem. Assim, a vítima relatou o roubo, sendo que ela estava com o olho inchado e com diversos hematomas no rosto, em razão das agressões suportadas. Assim, os outros dois indivíduos acabaram por admitir a prática do roubo. Havia um quarto indivíduo, morador de rua, que estava tentando auxiliar a vítima. Houve a apreensão de uma faca, dispensada próxima a um poste e a vítima confirmou que aquela faca havia sido exibida para a prática do crime, embora as agressões tenham se dado por meio de socos e chutes. O celular do ofendido ainda estava na posse dele, pois ao cair deitou por cima do aparelho, a fim de protegê-lo.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20 e laudo pericial da faca apreendida de fls. 68/71, no qual os senhores peritos concluíram que a peça examinada, além da finalidade a que se destina, poderia ser utilizada com eficácia como instrumento cortante, perfurante e corto-contundente para intimidar, ameaçar,

agredir e/ou lesionar pessoas.

Quanto à autoria do crime de roubo também não resta dúvida, pois o réu admitiu o seu cometimento e sua confissão vem amparada pela prova realizada.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que ouviram o pedido de socorro e viram então a vítima sendo agredida pelo réu e comparsa, os quais foram abordados. Eles haviam dispensado a faca, que foi apreendida, e a vítima foi encaminhada para o pronto socorro, em razão dos diversos ferimentos que suportou.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. Certo que a vítima não foi ouvida em Juízo, posto que as partes desistiram de sua oitiva, mas em sede inquisitiva, a fls. 14, confirmou que foi abordada por dois agentes, sendo que um lhe deu uma “gravata” por trás e o outro passou a mexer em seus bolsos. Assim, reagiu e acabou sendo agredida com diversos socos no rosto, até que um morador de rua gritou por socorro e os policiais chegaram ao local.

Deste modo, tem-se que suas declarações foram judicializadas pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, nos termos do que permite o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos.

Todavia, não restou consumado o crime, na medida em que o acusado foi detido enquanto agredia violentamente o ofendido, sem que tivesse a posse segura do bem visado.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

No entanto, quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a prova não é suficiente para sustentar decreto condenatório, já que não se demonstrou, de modo claro, que o acusado, com sua conduta, facilitou a corrupção do menor Francisco Gabriel Gamarra Gayozo, uma vez que não foi apurado se referido adolescente já vinha praticando atos infracionais. Diante da dúvida imposta, a absolvição quanto a este delito é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, porque agiu com dolo intenso, na medida em que utilizou de efetiva violência contra a vítima, desferindo, junto com o comparsa, diversos golpes no rosto do ofendido, ensejando atendimento em nosocômio.

Deixo de agravar a pena em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da confissão realizada.

Ante a menoridade relativa do acusado, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Todavia, o crime não passou da esfera da tentativa e observando que o réu e comparsa não chegaram a ter a posse do bem visado, mas já haviam agredido violentamente a vítima, com diversos golpes, antes de serem abordados e detidos, diminuo a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO CRISTIAN ALBERTO GALLEANO CONTRERA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 08 (oito) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, e cc artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal; e b) ABSOLVO-O da acusação de infração ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidência, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de

Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: “Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.” (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Oficie-se ao Consulado do Paraguai, comunicando-se desta decisão, e oportunamente abra-se vista ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis em face da Lei 13.445/17.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA